

0009553-49.2015.8.26.0292

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 155/2011 - 1º Distrito Policial de Jacareí, 639/2011 - 4º Distrito Policial de São José dos Campos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Henrique Lopes de Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Vistos.

1.HENRIQUE LOPES ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

1ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/n, Jacareí-SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0009553-49.2015.8.26.0292 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0009553-49.2015.8.26.0292

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 155/2011 - 1º Distrito Policial de Jacareí, 639/2011 - 4º Distrito Policial de São José dos Campos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Henrique Lopes de Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Vistos.

1. HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, porque no dia 17 de Junho, por volta das 17 horas, na Estrada Juca de Carvalho, nº 2000, Bairro Caetê, na cidade de São José dos Campos, o acusado recebeu e ocultou, em proveito próprio, o veículo Citroen/C3, de placas ECC-3355, Jacareí/SP, que sabia ser produto de crime.

A denúncia foi recebida em 06 de Novembro de 2012 (fls. 94).

O réu foi regularmente citado e apresentou defesa preliminar (fls. 111/114).

O réu foi beneficiado, durante audiência realizada no dia 23 de outubro de 2013, com a suspensão condicional do processo (fls. 153).

No dia 18 de Dezembro de 2017 foi revogada a suspensão do processo (fls. 280).

Durante a instrução ouviu-se uma testemunha. O réu tornou-se revel.

Em debates, a Dra. Promotora de Justiça, após análise das provas produzidas, opinou pela extinção da punibilidade dos réus pela prescrição virtual. No mesmo sentido a manifestação final da Douta Defesa.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

2. Acolho a manifestação final do Dr. Promotor de Justiça, endossada pela Douta Defesa.

Com efeito, o ordenamento jurídico brasileiro realmente não contempla a chamada "prescrição virtual", tratando-se de recente discussão doutrinária e jurisprudencial.

A denúncia imputa ao réu o tipo penal do artigo 180, caput, do Código Penal, com pena mínima prevista de 01 ano de reclusão.

A denúncia foi recebida no dia 06 de Novembro de 2012. O réu foi beneficiado com a suspensão condicional do processo em 23 de Outubro de 2013.

O benefício em questão foi revogado no mês de Dezembro de 2017.

Não há notícia de outro marco interruptivo da prescrição desde então que, no caso em tela, aplicada a pena mínima ao réu, estaria consumada em 04 anos, prazo este já superado há bastante tempo, somando-se os períodos de processo válido.

Destarte inescapável que de todo inútil o prosseguimento do feito, porque ainda que

procedente, será necessária movimentar toda a máquina judicial, com o envolvimento de inúmeras pessoas, e ao final a prolação de uma sentença para posterior reconhecimento de tal prescrição.

A prescrição, na forma do artigo 61 do Código de Processo Penal, deve ser reconhecida a qualquer tempo e de ofício pelo Juiz.

Evidente que em se prosseguindo no feito, e em dezenas de outros em idêntica situação, estar-se-á assoberbando a pauta de audiências, em óbvio detrimento de outros feitos criminais, que também acabariam sendo atingidos pela prescrição.

Também é evidente o constrangimento a que estaria sujeito o réu, que aguardará por longos meses seu julgamento para que, mesmo se condenados forem, somente possam ter a prescrição reconhecida com grande lapso temporal decorrido.

Recorrendo-se subsidiariamente ao processo civil, cujo desenvolvimento técnico é maior que o processo penal, verifica-se que falta ao Estado interesse de agir, posto que eventual providência que adviria do processo, a condenação do réu, não teria qualquer efeito prático, porque bastaria ser esta lançada para que, necessariamente, daí nascesse a prescrição.

É meio o processo penal, e não um fim por si só, sendo contra-producente sobrecarregar a máquina judiciária com processos que não terão efeito prático, em detrimento de outros feitos criminais que serão, por tal motivo, também atingidos pela prescrição, e que não o seriam se apenas processos viáveis merecessem a atenção do Judiciário.

Reconhece-se, assim, a prescrição em perspectiva, bem como a falta de interesse de agir do Estado, o que levaria à extinção do feito criminal. Como inexiste tal figura no processo penal, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade dos réus, pela prescrição, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c.c. o artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

3. Posto Isso, e por tudo mais que dos autos consta, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA, na forma dos artigos 107, IV, 109, V, ambos do C.P.

Transitada em julgado, procedam-se às anotações e comunicações de praxe, arquivando-se os autos.

Jacarei, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA